

Decreto 756

RECTIFICA ERRORES DE LA ORDENANZA DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CALDERA

MUNICIPALIDAD DE CALDERA

Publicación: 08-AGO-2016 | Promulgación: 17-FEB-2016

Versión: Única De : 08-AGO-2016

Url Corta: <https://bcn.cl/3lu69>



RECTIFICA ERRORES DE LA ORDENANZA DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE CALDERA

Núm. 756.- Caldera, 17 de febrero de 2016.

Vistos:

Los artículos 118 y siguientes de la Constitución Política de la República, artículos 3 letra b), 6 letra b) y 24 letra a) de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones, y artículo 62 de la ley N° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen a los órganos del Estado.

Considerando:

1. Que, mediante decreto alcaldicio N° 2.827, de fecha 16 de agosto de 2012, se aprobó la actualización del instrumento de planificación territorial que contiene la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Caldera.

2. Que, esta autoridad edilicia, ha advertido que la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Caldera, contiene en su artículo 18 una serie de manifiestos errores relativos a la ubicación de las áreas verdes que desafecta.

3. Que, al comparar la ubicación de las quince áreas verdes desafectadas por el mencionado artículo 18 de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Caldera con su respectivo Plano, es posible advertir que en sólo tres lugares existe plena concordancia entre ambos instrumentos, en tanto que los doce restantes no existe correspondencia alguna y la ubicación indicada en la ordenanza es incorrecta, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

.

CÓDIGO	SUPERFICIE (ha)	UBICACIÓN	ERROR DETECTADO
AVD 1	0,144	Isla Picton esquina Atacama	Estas calles no coinciden con lo indicado en el Plano del plan regulador comunal ni coincide en los hechos.
AVD 2	0,474	Juan Martínez esquina Mateo Palacios	Estas calles no coinciden con lo indicado en el Plano del plan regulador comunal ni coincide en los hechos.
AVD 3	0,176	Batallones de Atacama esquina Paipote	Ubicación correcta
AVD 4	0,013	Lebu esquina Valparaíso	Ubicación correcta
AVD 5	0,138	Playa Chorrillos esquina Playa Brava	Estas calles no coinciden con lo indicado en el Plano del plan regulador comunal ni coincide en los hechos.
AVD 6	0,061	Arica esquina Circunvalación Blanco Encalada (poniente)	Estas calles no coinciden con lo indicado en el Plano del plan regulador comunal ni coincide en los hechos.
AVD 7	0,128	Arica esquina Circunvalación Blanco Encalada (oriente)	Ubicación correcta
AVD 8	0,013	La Piña esquina Estero Margarita	Estas calles no coinciden con lo indicado en el Plano del plan regulador comunal ni coincide en los hechos.
AVD 9	0,176	Arica esquina Av. Esmeralda	Estas calles no coinciden con lo indicado en el Plano del plan regulador comunal ni coincide en los hechos.
AVD 10	0,051	Av. La Paz esquina Atacama	Estas calles no coinciden con lo indicado en el Plano del plan regulador comunal ni coincide en los hechos.
AVD 11	0,474	Av. Anfiteatro entre Camino AL Faro y Centinela Blanco	No existe el área verde, la ubicación se trata de un parque comunal
AVD 12	0,212	Av. Rosario Corvalán frente a Maestranzas Navales	Las calles indicadas no se tocan como esquina y no existe área verde ni en el Plano del Plan Regulador Comunal
AVD 13	0,170	Av. Edwards - Costanera Playa Brava	Las calles indicadas no se tocan como esquina y no existe área verde ni en el Plano del Plan Regulador Comunal
AVD 14	1,149	Costado Ruta 5 con Aeródromo (1)	No existe área verde en la ubicación señalada, lo que aquí existe es un parque comunal
AVD 15	0,285	Costado Ruta 5 con Aeródromo (2)	No existe área verde en la ubicación señalada, lo que aquí existe es un parque comunal

4. Que, de acuerdo al memorándum de la Dirección de Obras Municipales N° 283/2015, de fecha 19 de agosto de 2015, la correcta redacción del artículo 18 de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Caldera, debiera ser la siguiente:

CÓDIGO	UBICACIÓN	SUPERFICIE (ha)
AVD1	Ossa Varas entre Isla Picton y Pasaje Orella	0,144
AVD2	Ejército Libertador entre Mateo Palacios con Isla Nueva	0,474
AVD3	Av. Batallón de Atacama con Paipote	0,176
AVD4	Valparaíso con Lebu	0,013
AVD5	Av. Chorrillos esq. Playa Rodillo	0,138
AVD6	Av. Arica con Cerro Pulido	0,061
AVD7	Circunvalación Blanco Encalada con Avda. Arica	0,128
AVD8	Calle Chorrillos con pasaje El Cactus	0,013
AVD9	Avda. Arica con Guacolda	0,176
AVD10	Av. La Paz con Ossa Varas	0,051

5. Que, los manifiestos errores que contiene el citado artículo 18 de la ordenanza del Plan Regulador Comunal de Caldera, ha dificultado la inscripción a nombre del Fisco de los bienes desafectados.

6. Que por los motivos antes expuestos se consultó al Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Atacama, mediante oficio N° 343 de fecha 25 de mayo de 2015, sobre la forma en que debía llevarse a cabo el proceso para rectificar los manifiestos errores de hecho detectados en la ordenanza del Plan Regulador, recibiendo respuesta mediante Ord. N° 554, de fecha 15 de julio de 2015, la que en síntesis plantea que la rectificación debe efectuarse mediante decreto alcaldicio rectificatorio, explicando la forma del mismo.

7. Que, en virtud de las consideraciones anteriores, y en uso de la facultad que me confiere el artículo 62 de la ley N° 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen a los órganos del Estado, que faculta a la autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión que ponga término a un procedimiento rectificar los errores de hecho que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo, esta autoridad procederá a ordenar la corrección de los errores manifiestos contenidos en la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Caldera.

Decreto:

1.- Rectificar el artículo 18 de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Caldera, aprobado mediante decreto alcaldicio N° 2.827, de fecha 16 de agosto de 2012, en el siguiente sentido:

Donde dice:

.

CÓDIGO	SUPERFICIE (ha)	UBICACIÓN
AVD 1	0,144	Isla Picton esquina Atacama
AVD 2	0,474	Juan Martínez esquina Mateo Palacios
AVD 3	0,176	Batallones de Atacama esquina Paipote
AVD 4	0,013	Lebu esquina Valparaíso
AVD 5	0,138	Playa Chorrillos esquina Playa Brava
AVD 6	0,061	Arica esquina Circunvalación Blanco Encalada (poniente)
AVD 7	0,128	Arica esquina Circunvalación Blanco Encalada (oriente)
AVD 8	0,013	La Piña esquina Estero Margarita
AVD 9	0,176	Arica esquina Av. Esmeralda
AVD 10	0,051	Av. La Paz esquina Atacama
AVD 11	0,474	Av. Anfiteatro entre Camino AL Faro y Centinela Blanco
AVD 12	0,212	Av. Rosario Corvalán frente a Maestranzas Navales
AVD 13	0,170	Av. Edwards - Costanera Playa Brava
AVD 14	1,149	Costado Ruta 5 con Aeródromo (1)
AVD 15	0,285	Costado Ruta 5 con Aeródromo (2)

Debe decir:

CÓDIGO	UBICACIÓN	SUPERFICIE (ha)
AVD1	Ossa Varas entre Isla Picton y Pasaje Orella	0,144
AVD2	Ejercito Libertador entre Mateo Palacios con Isla Nueva	0,474
AVD3	Av. Batallón de Atacama con Paipote	0,176
AVD4	Valparaíso con Lebu	0,013
AVD5	Av. Chorrillos esq. Playa Rodillo	0,138
AVD6	Av. Arica con Cerro Pulido	0,061
AVD7	Circunvalación Blanco Encalada con Avda. Arica	0,128
AVD8	Calle Chorrillos con pasaje El Cactus	0,013
AVD9	Avda. Arica con Guacolda	0,176
AVD10	Av. La Paz con Ossa Varas	0,051

2.- Publíquese en el Diario Oficial el presente decreto alcaldicio.

3.- Inscribese en el Conservador de Bienes Raíces de Caldera, el presente decreto alcaldicio.

4. Remítase una copia del presente decreto alcaldicio a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Atacama.

5. En lo no modificado rige íntegramente la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Caldera aprobada mediante decreto alcaldicio N° 2.827 de fecha 16 de agosto de 2012.

4. Anótese, comuníquese, notifíquese y archívese.- Patricia González Brizuela, Alcaldesa.- Gigi Ramírez Villalobos, Secretaria Municipal (S).